

	Título: Autoridad Legal Definida		Estándar CALEA: 1.2.1
	Fecha de Expedición: 23 de julio 2025	Revisión: 0	Página: 1 de 7
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

1. PROPÓSITO

Establecer y comunicar de manera clara y precisa la autoridad legal asignada a cada categoría de personal jurado dentro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como las responsabilidades conferidas a cada uno, para garantizar el cumplimiento adecuado de las funciones policiales y el respeto a los límites legales establecidos.

2. ALCANCE

Todo el personal jurado de la DSPM, incluyendo las diferentes categorías existentes, tales como oficiales operativos, supervisores, y personal especializado con autoridad para ejercer funciones de orden público y arrestos, así como a cualquier otra categoría que la DSPM defina conforme a sus atribuciones legales.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Autoridad Legal: Facultades y responsabilidades conferidas a una persona o categoría de personal por la legislación vigente, que le permiten ejercer funciones de orden público, incluyendo la aplicación de leyes, estatutos, ordenanzas y la realización de arrestos conforme a la normativa aplicable.

Personal Jurado: Aquellos integrantes de la DSPM que cuentan con la facultad legal para ejercer autoridad en materia de seguridad pública, incluyendo la ejecución de arrestos y otras funciones policiales.

4. PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

La DSPM cuando con tres categorías dentro del personal jurado Policía Operativo, Policía de tránsito y director de las cuales se desprenden las siguientes atribuciones:

Objetivo Principal de la Policía Operativa y Tránsito

Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. Esto se logra mediante la prevención y combate del delito, la atención a emergencias, y la promoción de una convivencia ciudadana segura, mediante la aplicación de las Leyes y Reglamentos vigentes.

La DSPM, realiza sus funciones con fundamento en el artículo 115 fracción III, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito;

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y

	Título: Autoridad Legal Definida		Estándar CALEA: 1.2.1
	Fecha de Expedición: 23 de julio 2025	Revisión: 0	Página: 2 de 7
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

mando de aquél en el ejercicio de esta función.

...La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. de esta Constitución que garantiza los deberes reforzados de protección del Estado con las mujeres, adolescentes, niñas y niños; así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, así como por la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Funciones del Policía Operativo de la DSPM de Ensenada:

- 1.-** Intervenir y disolver cualquier acto contrario al orden y la tranquilidad social, ruido excesivo, disputa, tumulto, riña de cualquier género, que perturbe o altere la tranquilidad de los habitantes de Ensenada;
- 2.-** Establecer y ejecutar las tareas de rescate y auxilio a la población, previas estrategias que se determinen para el caso;
- 3.-** Vigilar e intervenir para hacer efectivo el cumplimiento del Bando de Policía y Gobierno, el Reglamento de Tránsito, el reglamento de Manejo de residuos Sólidos urbanos y Aseo Público para el Municipio y los demás Reglamentos municipales, por parte de la ciudadanía en general, y los Funcionarios en particular;
- 4.-** Conservar y mantener el orden y la seguridad en las banquetas y vías públicas de todo el Municipio, en cumplimiento estricto de los reglamentos Municipales;
- 5.-** Conservación y prevención del orden en los mercados, ferias, espectáculos públicos, diversiones y atracciones públicas, centros y desarrollos turísticos, mercados populares, tianguis y mercados sobre ruedas, ceremonias públicas, templos y centros de culto, juegos y en general en todos aquellos lugares que, en forma permanente, temporal y/o transitoria funcionen como centro de concurrencia pública;
- 6.-** Prevenir que no se causen daños de cualquier clase y de carácter patrimonial a los bienes del dominio público, o a los de los particulares, fachadas, obras de arte y construcción general;
- 7.-** Vigilar que no se cause daño a las personas en su integridad física, moral o social, o se ponga en peligro su vida, salud o dignidad humana;
- VIII.-** Preservar, vigilar y mantener el orden y la seguridad, en protección de los menores de edad y personas con discapacidad;

	Título: Autoridad Legal Definida		Estándar CALEA: 1.2.1
	Fecha de Expedición: 23 de julio 2025	Revisión: 0	Página: 3 de 7
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

8.- Preservar, vigilar y mantener el orden y la seguridad, en protección de los menores de edad y personas con discapacidad;

9.- Preservar, mantener y vigilar el debido cumplimiento de las leyes, Reglamentos, Acuerdos y convenios que protegen la salubridad general, particularmente en los aspectos de toxicidad y residuos peligrosos dentro del área de competencia municipal, que pudieran ocasionar las personas, empresas o industrias en perjuicio de la población en general, así como los de limpieza y aseo del Municipio de Ensenada;

10.- Vigilar, mantener y conservar el equilibrio ecológico en el ambiente, haciendo efectivo el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que regulan esta materia, dentro del ámbito de la competencia Municipal;

11.- Vigilar, mantener y conservar las áreas urbanas protegidas, parques y jardines, para que no se maltraten las especies vegetales que se encuentran en dichas áreas, procediendo a la detención por flagrancia a quien cuse daño o deterioro a las plantas, monumentos u ornatos de los bienes de uso común;

12.- Preservar y mantener el orden vial en materia de tránsito vehicular haciendo efectivo el Reglamento de Tránsito Municipal en concordancia con el Bando de Policía, Buen Gobierno y justicia Cívica del Municipio de Ensenada;

13.- Resguardar, proteger, auxiliar y orientar al visitante nacional y extranjero para su debida y adecuada estancia en la ciudad, proporcionándole la información y datos requeridos y, orientándolos para que además no incurran en infracciones o delitos que por su desconocimiento redunden en su perjuicio y en demerito de la imagen de la Ciudad;

14.- Vigilar y mantener el orden y seguridad durante el día y por las noches en calles y sitios públicos, para evitar que se perpetren los robos, asaltos y otros atentados contra la integridad de las personas y su patrimonio, procediendo a la detención de cualquier individuo que sea sorprendido en forma flagrante por estar en vías de ejecutar o estar ejecutando alguno de los actos expresados anteriormente, quien será presentado ante el juez cívico en turno.

15.- Dar aviso al organismo encargado de la distribución del agua potable y alcantarillado en el Municipio, reportándole las fugas o derrames de agua en las vías públicas a fin de que se proceda a hacer las reparaciones adecuadas.

16.- Vigilar que toda manifestación en la vía pública a realizarse se ajuste a lo dispuesto por el artículo 9 de la Constitución General de la Republica y Reglamentos Municipales;

	Título: Autoridad Legal Definida		Estándar CALEA: 1.2.1
	Fecha de Expedición: 23 de julio 2025	Revisión: 0	Página: 4 de 7
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

17.- Vigilar, controlar para evitar el acceso de menores de edad a los clubes y centros nocturnos, expendios de cerveza y bebidas alcohólicas, cantinas, cabarets, terrazas, centros y bares turísticos, con la facultad de poder exigir a los dueños o encargados, de dichos centros, el cumplimiento de esta disposición enmarcada en el Bando de Policía.

18.- Vigilar y hacer efectivo el cumplimiento del Bando De Policía y Gobierno Para El Municipio De Ensenada, Baja California, así como el reglamento de Espectáculos Públicos, a efecto de evitar que, en los bares, cantinas, terrazas, clubes, centros nocturnos, centros turísticos, y lugares de expendio de bebidas con graduación alcohólicas, se presenten espectáculos que vayan en contra de la moral y las buenas costumbres;

19.- Vigilar y mantener el orden público, recogiendo las armas de uso prohibido, así como las permitidas por la Ley, cuando su portador no exhiba su correspondiente licencia para portarla dentro del Municipio de Ensenada;

20.- Impedir la celebración de toda clase de juego de azar y de todos aquellos en que la finalidad sea el obtener una ganancia proveniente de las apuestas que se crucen, y de todos los que las Leyes y reglamentos consideren como juegos prohibidos, salvo aquellos lugares que cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente, independientemente de que al momento que se tenga conocimiento de los mismos, se le dé aviso a las autoridades competentes, poniendo en evidencia los lugares en que estos celebren;

21.- Vigilar y auxiliar a las autoridades competentes en materia de salud en cumplimiento de las Leyes y demás disposiciones vigentes.

22.- Vigilar los centros de diversión, espectáculos públicos, bares, cantinas, terrazas y centros nocturnos, bares y centros turísticos de los frecuentados por sospechosos y delincuentes conocidos, con el objeto de impedir la preparación de actos delictuosos y la ejecución de los mismos.

23.- Prodigar auxilio a toda persona que se localice enferma en la vía pública o en condiciones que la imposibiliten para moverse por sí misma, en su caso presentar al juez cívico en turno, previa presentación a certificación médica a aquellas que se encuentren bajo la influencia del alcohol, o drogas;

24.- Retirar de la vía pública a personas extraviadas o de ambulantes que se encuentren bajo el influjo de sustancias psicotrópicas, así como aquellas que puedan o se encuentren generando disturbios o alterando el orden social;

25.- Evitar que los menores de edad y adultos deambulen en el arroyo de las calles, y que tanto estos como aquellos, se cuelguen de los autobuses de pasajeros, camiones de carga y demás vehículos de transporte colectivo, para prevenir con ello, accidentes que causen

	Título: Autoridad Legal Definida		Estándar CALEA: 1.2.1
	Fecha de Expedición: 23 de julio 2025	Revisión: 0	Página: 5 de 7
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

tales conductas, contribuyendo con los inspectores de transporte municipales en el ejercicio de sus funciones;

26.- Reportar a la Dirección de Servicios Públicos las deficiencias que presente el alumbrado público, lámparas, postes, semáforos y señales viales, y en general a todo lo relativo a la iluminación colectiva de la ciudad, a fin de proceder a la inmediata corrección de fallas y regeneración de los servicios públicos municipales en este rubro;

27.- Hacer reporte ante la Dirección de Servicios Públicos Municipales, sobre las fallas y/o irregularidades en algún servicio, que represente un peligro a la comunidad;

28.- Intervenir eficazmente para evitar la circulación inmoderada del tránsito de vehículos que entorpezcan la circulación normal;

29.- Reportar dentro del ámbito de competencia Municipal, toda generación de percances ecológicos que se presenten en cualquier zona de la ciudad, y en general reportar cualquier conducta que pongan en peligro la seguridad de los habitantes del Municipio de Ensenada, de conformidad con las Leyes y Reglamentos que rigen en materia de desarrollo urbano;

30.- Tomar injerencia para hacer efectivo el cumplimiento de todas las disposiciones Municipales vigentes, sobre el ruido inmoderado en perjuicio del bienestar de la comunidad, en vigilancia y cumplimiento del Bando de Policía y las Reglamentos Municipales respectivos;

31.- Auxiliar y apoyar a la Fiscalía General de la República, así como a la Fiscalía General del Estado, a fin de que puedan cumplir con su cometido en el ejercicio de la función investigadora y persecución de los delitos;

32.- Prevenir la comisión de toda clase de delitos y el incurrir en la violación a las disposiciones enmarcadas en el Bando de Policía;

33.- Todas las actuaciones policiales se harán con un enfoque de proximidad social, y teniendo como marco de seguimiento de actuación procesal, lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, y en armonía con lo que establece el Modelo Homologado De Justicia Cívica, Buen Gobierno Y Cultura De La Legalidad Para Los Municipios De México.

34.- En los casos en que se reporte un conflicto entre vecinos, que no ameriten inmediata presentación ante el juez Cívico el policía invitara a las partes a conciliarse y evitar que dicho conflicto escale a una conducta delictiva o actos de violencia, en caso de que no se pongan de acuerdo, se presentara a las partes ante el Juez Cívico o a la autoridad competente para conciliarse, con las formalidades que marque el Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Ensenada

	Título: Autoridad Legal Definida		Estándar CALEA: 1.2.1
	Fecha de Expedición: 23 de julio 2025	Revisión: 0	Página: 6 de 7
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

Funciones del policía de tránsito de la DSPM de Ensenada:

- 1.- El Policía de Tránsito y Vialidad se encarga de realizar boletas de infracción a los ciudadanos que incumplen con el reglamento de Tránsito en esta ciudad.
- 2.- Atiende las necesidades de movilidad vial en cruceros dentro del área urbana donde se conglomeren la afluencia vehicular.
- 3.- Da atención rápida y oportuna en los Hechos de Tránsito que se susciten dentro de sus horas laborales, respetando en todo momento los derechos humanos de los conductores y acompañantes.
- 4.- Atiende las quejas e inconformidades que se encuentren relacionadas con la movilidad y tránsito en las zonas urbanas y sub urbanas.
- 5.- Supervisa que los dispositivos electromecánicos y señalamientos se encuentren en condiciones de operatividad, en caso contrario dar informe inmediato a las autoridades a que le competan.
- 6.- Atiende la seguridad en zonas escolares y lugares que así lo demande el aforo de peatonal
- 7.-Atiende la seguridad vial en eventos que se pretendan realizar dentro de las superficies de rodaje de las vialidades de la ciudad, en caso de ser necesario apoya con el cierre parcial o total de las vialidades que así lo ameriten.

Funciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal

- 1.- Formular el proyecto de Programa de Seguridad Pública Municipal y someterlo para su aprobación al Ayuntamiento;
- 2.- Coordinar, evaluar y dar seguimiento al Programa de Seguridad Pública Municipal y los programas propios de la Dirección;
- 3.- Observar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones y normas establecidas en reglamentos y bandos que le confieran atribuciones;
- 4.- Establecer las disposiciones, programas de educación preventiva, normas operativas y administrativas necesarias para la debida prestación de los servicios de tránsito y seguridad pública;
- 5.- Formular lineamientos que regulen y orienten los programas y acciones de seguridad pública en el municipio, a efecto de prevenir y en su caso impedir, la comisión de actos ilícitos o faltas administrativas que afecten la salud, seguridad e integridad de las personas, daños a bienes públicos o privados, y en general, la violación de las disposiciones reglamentarias;

	Título: Autoridad Legal Definida		Estándar CALEA: 1.2.1
	Fecha de Expedición: 23 de julio 2025	Revisión: 0	Página: 7 de 7
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

6.- Realizar estudios y proyectos de las causas de la incidencia delictiva, a fin de que la programación, implementación y evaluación de las acciones en materia de seguridad pública, se sustente en información adecuada;

7.- Diseñar, proponer y supervisar la aplicación de las políticas tendientes a elevar la eficiencia y eficacia en la prestación del servicio de seguridad pública;

8.- Diseñar, coordinar y evaluar, en el marco de las políticas nacionales y estatales, el Sistema de Información Estadística y Geográfica de Seguridad Pública Municipal;

9.- Realizar estudios de la percepción de los ciudadanos sobre la calidad del servicio de seguridad pública;

10.- Promover la coordinación eficaz con autoridades federales, estatales y municipales para el cumplimiento de la Ley, la preservación del orden y la seguridad pública;

11.- Promover la participación ciudadana en la planeación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad pública;

12.- Conducir las relaciones del Ayuntamiento en materia de seguridad pública con entidades privadas de carácter local, nacional e internacional;

13.- Coordinar los programas de selección, formación, instrucción, capacitación, adiestramiento y especialización de los cuerpos de seguridad pública municipal;

14.- Autorizar, dar seguimiento y evaluar la operación y funcionamiento de los programas de formación, instrucción, capacitación, adiestramiento y especialización de los cuerpos de seguridad privada;

15.- Proponer a la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial realice convocatorias para adoptar el esquema de jerarquización terciaria;

16.- Atender a la Sindicatura Municipal, en materia de asignaciones de agentes policiacos para la protección, custodia e integridad física de funcionarios públicos; y,

17.- Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables o las relativas a su ámbito de competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función.